

서울서부지방법원 2026. 7. 24. 선고 2025나1385 판결 임금

서울서부지방법원

제 2 - 1 민 사 부

판 결

사건 2025나1385 임금

원고, 피항소인 A
소송대리인 변호사 김기환, 정우열

피고, 항소인 B
소송대리인 법무법인 로앤피플
담당변호사 이태형

제1심판결 서울서부지방법원 2025. 5. 16. 선고 2024가단212010 판결

변론종결 2026. 5. 29.

판결선고 2026. 7. 24.

주 문

- 피고의 항소를 기각한다.
- 항소비용은 피고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지

피고는 원고에게 60,722,156원 및 이에 대하여 2023. 2. 15.부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 항소취지

제1심판결을 취소한다. 원고의 청구를 기각한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고는 2020. 4. 17. 원고의 소개로 경기 양평군 C 외 3필지를 매수하여 위 토지 지상에 빌라를 신축하여 분양하는 사업을 하였고(이하 '이 사건 사업'이라 한다), 원고는 2020. 12. 1.부터 2022. 1. 31.경까지 이 사건 사업을 위한 공사현장 관리 및 회계 등 업무를 담당하였다.

나. 원고는 2022. 2. 7. 서울지방고용노동청 서울동부지청에 '2020. 12. 1.부터 2022. 1. 31.까지 피고에게 고용되어 근로를 제공하였으나, 2021. 1. 1.부터 2022. 1. 31.까지의 임금 65,000,000원(= 5,000,000원×13개월)과 퇴직금 5,722,156원 합계 70,722,156원을 지급받지 못했다'며 진정을 제기하였다.

다. 원고는 2022. 2. 15. 피고와 전화 통화를 하면서 피고를 '대표님'이라고 칭하며 측량과 견적서, 공사일정 등에 관하여 보고하였고, 피고에게 위 진정 사건과 관련해서 '대표님 혹시 문자 같은 것 안 받으셨어요? ... 알아봤더니 고용노동부에서 급여 부분으로 해서 나라에서 일단 체당금으로 먼저 1,000만 원 당겨주는 게 있대요. 이게 대표님하고 얘기만 되면 일단 나랏돈으로 대체를 해 준다 하더라고요. 그러니까 제가 거기서 근무했던 거 인정해 주시고 어떤 일을 지금까지 했고 이것만 해 주시면'이라는 내용의 이야기를 하였다.

라. 피고는 그 후 노동청에서 조사를 받으면서 위 나.항 기재와 같이 임금을 체불한 사실을 인정하였다.

마. 원고는 2022. 2. 28. 근로복지공단으로부터 체당금 10,000,000원을 지급받은 후 피고에 대한 위 진정 사건을 취하하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제5호증의 각 기재, 증인 F의 증언, 변론 전체의 취지

2. 청구원인에 관한 판단

가. 위 기초사실, 앞서 든 각 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하여 보면 원고는 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 피고에게 근로를 제공한 근로자에 해당한다고 봄이 타당하다.

① 피고는 2020. 12.경 주식회사 E과 이 사건 토지 지상의 빌라공사에 관한 도급계약을 체결하는 등 이 사건 사업을 시작하면서 원고를 피고의 직원으로 등재하였다. 피고는 이 사건 사업의 비용공제를 위하여 원고를

형식적으로 직원으로 등재하였을 뿐이라고 주장하나 이는 아래 ④항에서 보는 바와 같은 이유로 받아들이기 어렵다.

② 원고가 2022. 2. 7. 피고를 임금체불로 노동청에 진정하기 전에 원고가 이에 관하여 피고와 상의를 하였다고 볼 만한 정황을 찾을 수 없다.

③ 앞서 본 바와 같이 원고는 2022. 2. 15. 피고와 전화통화를 하면서 피고를 '대표님'이라고 칭하며 측량과 견적서, 공사일정 등에 관하여 보고하였고, 피고에게 노동청에 임금체불로 진정을 제기한 사실을 언급하며 원고의 근무기간, 담당 업무 등에 관하여 진술하여 달라는 이야기를 하였을 뿐 피고에게 허위로 진술하여 달라고 요청하지는 않은 것으로 보인다.

④ 피고는 그후 노동청에 출석하여 원고 주장의 임금 체불사실을 전부 인정하였고, 피고의 위와 같은 진술을 토대로 체불임금 등 사업주확인서가 작성되었다. 피고의 주장과 같이 피고가 이 사건 사업의 비용공제를 위하여 원고를 형식적으로 직원으로 등재한 것에 불과한 것이라면 피고가 체불임금 대지급금 상당액에 대하여 근로복지공단에 구상의무를 부담^[1]하게 되는 불이익을 감수하면서까지 원고 주장의 임금 체불사실을 전부 인정하였다는 것이 쉽게 납득이 가지 않는다.

⑤ 피고는 원고 및 D과 사이에 원고는 3억 원, 원고 및 D은 각 노무를 출자하여 이 사건 사업을 동업하기로 하는 조합관계가 성립되었다고 주장한다. 그러나 피고의 주장에 부합하는 듯한 을 제1호증(D의 사실관계확인서)의 기재는 그대로 믿기 어렵고, 그 밖에 피고의 위 주장을 인정할 증거가 없다.

나. 한편, 위 기초사실에 의하면 원고가 피고로부터 2021. 1. 1.부터 2022. 1. 31.까지의 임금 65,000,000원과 퇴직금 5,722,156원 합계 70,722,156원을 지급받지 못한 사실, 원고가 근로복지공단으로부터 체불임금 대지급금 10,000,000원을 지급받은 사실을 인정할 수 있다.

다. 따라서 피고는 원고에게 미지급 임금 및 퇴직금의 합계 70,722,156원에서 근로복지공단으로부터 지급받은 체불임금 대지급금 10,000,000원을 공제한 나머지 60,722,156원 및 이에 대하여 퇴직일로부터 14일이 경과한 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 2023. 2. 15.부터 다 갚는 날까지 근로기준법이 정한 연 20%의 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 인용하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 피고의 항소는 이유 없어 이를 기각한다.

판사 박석근(재판장) 이석재 장성학

미주

[1] 임금채권보장법 제27조, 법 시행령 제24조 제2항에 따라 고용노동부장관으로부터 권한을 위탁받은 근로복지공단이 사업주를 대신하여 근로자에게 채당금을 지급하였을 때에는 그 지급한 금액의 한도에서 그 근로자가 해당 사업주에 대하여 가지는 임금 등 채권을 대위한다(법 제8조 제1항).